

CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE QUE CELEBRAN EN CALIDAD DE CLIENTES:

Martha Cordero, con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral número: XXXXXXXXXX; y con domicilio ubicado en: CDMX

Y EN CALIDAD DE DESARROLLADORES:

- I. **Alan Francisco Cruz Chávez**, con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral número: XXXXXXXXXX; y con domicilio ubicado en: CDMX
- II. **Mauricio Taboada Sánchez**, con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral: XXXXXXXXXX; y con domicilio ubicado en: CDMX
- III. Marlene Guadalupe Rodríguez Hernández, con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral: XXXXXXXXXX; y con domicilio ubicado en: CDMX
- IV. **Angela Alcantar Morales**, con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral número: XXXXXXXXXX; y con domicilio ubicado en: CDMX

QUIENES SE RECONOCEN EXPRESA Y RECÍPROCAMENTE CON CAPACIDAD PLENA PARA OBLIGARSE, Y PARA TAL EFECTO, LA PRIMERA DE ELLAS SERÁ IDENTIFICADA COMO EL “CLIENTE” Y LAS SEGUNDAS A LAS QUE SE HACE REFERENCIA SERÁN IDENTIFICADAS COMO “EL DESARROLLADOR”; ADEMÁS DE SE HARÁ REFERENCIA A ELLAS DE MANERA CONJUNTO COMO “LAS PARTES”; ES ESTE SENTIDO, LAS PARTES MANIFIESTAN EN PRIMER LUGAR LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

- I. Que EL DESARROLLADOR se dedica a la siguiente actividad:
Desarrolladores en BD, creadores de páginas web, con trabajos actuales en backend y frontend.
- II. Que en virtud de lo anterior EL DESARROLLADOR dispone de los conocimientos y medios necesarios para el diseño y codificación de programas informáticos o aplicaciones;
- III. Que EL CLIENTE desea el desarrollo de una página web denominada Digital Amoxitin (en adelante, EL “SOFTWARE”), con la serie de características y funcionalidades señaladas en el anexo al presente contrato;

Ambas PARTES. Conociendo el contenido de las declaraciones vertidas con anterioridad, las cuales ratifican por contener la verdad, y sin existir error, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno en el consentimiento que pudieran invalidar al mismo, y estando de acuerdo en lo descrito y manifestado por ambas, sirven en someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS

Cláusula primera. Objeto del contrato.

Mediante el presente contrato EL CLIENTE encomienda AL DESARROLLADOR y éste se obliga a diseñar, estructurar y modificar el Software de acuerdo al anexo de características y funcionalidades técnicas negociado entre las Partes de forma previa a la firma del presente contrato y cuya titularidad corresponderá en su integridad AL CLIENTE.

EL DESARROLLADOR diseñará y modificará el Software siguiendo lo establecido en esta cláusula, así como lo recogido en el propio contrato y en todos sus Anexos.

El desarrollo del Software estará a cargo de: Marlene Guadalupe Rodríguez Hernández.

Cláusula segunda. Plazo.

EL DESARROLLADOR se obliga a llevar a cabo el diseño y modificación del Software objeto del presente contrato en forma personal e independiente, siguiendo los plazos establecidos a continuación:

- a) La primera etapa iniciará a partir del día 24/08/2021 y terminará su ejecución antes del día 10/09/2021. En esta etapa se llevarán a cabo las siguientes actividades:

El desarrollo de la Base de Datos.

- b) La segunda etapa iniciará a partir del día 11/09/2021 y terminará su ejecución antes del día 25/09/2021. En esta etapa se llevarán a cabo las siguientes actividades:

Desarrollo de la página web, la incluye imágenes y logotipos.

- c) La tercera etapa iniciará a partir del día 26/09/2021 y terminará su ejecución antes del día 09/10/2021. En esta etapa se llevarán a cabo las siguientes actividades:

Vinculación de la Base de Datos con la página web.

- d) La cuarta etapa iniciará a partir del día 10/10/2021 y terminará su ejecución antes del día 24/10/2021. En esta etapa se llevarán a cabo las siguientes actividades:

Se llevará a cabo una revisión para saber si el cliente está conforme con la interfaz gráfica o si se requieren algunos cambios.

- e) La quinta etapa iniciará a partir del día 25/10/2021 y terminará su ejecución antes del día 08/11/2021. En esta etapa se llevarán a cabo las siguientes actividades:

Se revisarán los cambios hechos por el cliente y se comprobará que la base de datos tenga todos los elementos requeridos, y se verificará que la página web cuente con todo lo sujeto a los cambios establecidos en su último cambio y de que todos funcionen correctamente.

En todo caso, EL CLIENTE se compromete a colaborar y a aportar toda la información necesaria que le sea requerida por EL DESARROLLADOR para poder codificar el Software de acuerdo a los plazos establecidos en esta cláusula. En el caso de que EL CLIENTE no facilite esta información o no presente su colaboración de forma adecuada, EL DESARROLLADOR podrá comunicar por escrito al CLIENTE su imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos en esta cláusula.

Cláusula tercera. Gratuidad.

Las partes acuerdan que el desarrollo del Software se realice a título gratuito. EL DESARROLLADOR no percibirá contraprestación alguna a cambio del desarrollo del Software en favor del CLIENTE. Asimismo, EL DESARROLLADOR no podrá pedir en el futuro una contraprestación a cambio del desarrollo dentro de los términos previstos en el presente contrato.

Cláusula cuarta. Relación no laboral.

EL CLIENTE no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral, a favor DEL DESARROLLADOR en virtud de no ser aplicables a la relación contractual que consta en este instrumento, los artículos 1 y 8 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que EL DESARROLLADOR no será considerado como trabajador para ningún efecto legal.

Cláusula quinta. Cumplimiento de normativa.

EL DESARROLLADOR se compromete a desarrollar el Software de forma diligente con toda la normativa aplicable y, en particular, con todas las obligaciones laborales, de la Seguridad Social, fiscales y de protección de datos que sean aplicables en relación con el desarrollo del Software.

Cláusula sexta. Procedimiento de revisión.

Durante el desarrollo de este contrato, se llevarán a cabo una serie de revisiones o controles periódicos a fin de comprobar el correcto desarrollo del Software. En concreto, EL CLIENTE podrá llevar a cabo las siguientes actividades de revisión:

El cliente revisará cada quince días la evolución del software acudiendo al representante de los desarrolladores para comprobar y corroborar que dichos cambios funcionen de manera correcta o en su defecto llegar a modificarlos de otra manera.

EL CLIENTE valorará de forma objetiva tras cada revisión, si el software cumple con los requisitos fijados en el presente contrato o si bien será necesario realizar alguna adaptación. En este punto, las Partes podrán acordar un plazo concreto para la realización de las modificaciones que se estimen necesarias tras cada revisión.

La negativa del Desarrollador a permitir las correspondientes actividades de revisión se considerará como un incumplimiento del contrato, con las correspondientes consecuencias que se deriven de acuerdo al mismo.

Cláusula séptima. Modificación del software.

EL CLIENTE podrá solicitar cambios, modificaciones o mejoras en el Software durante su desarrollo y en todo caso hasta antes de su finalización.

Estos cambios se acordarán por escrito y serán adoptados por EL DESARROLLADOR, debiéndose en todo caso negociar los nuevos plazos de entrega y precio atendiendo a las modificaciones solicitadas.

Cláusula octava. Propiedad intelectual del software.

Las partes reconocen de forma expresa que tanto EL DESARROLLADOR como EL CLIENTE serán titulares de la propiedad intelectual e industrial del Software.

En consecuencia, de manera conjunta podrán llevar a cabo la inscripción del Software en el Registro de la Propiedad Intelectual correspondiente, así como realizar todas las renovaciones de dicha inscripción que se consideren necesarias.

La explotación del Software en el futuro será negociada entre Las Partes caso por caso, y cada una de Las Partes informará previamente a la otra de forma clara y concisa sobre las condiciones de adquisición y/o explotación del software, para que ambas puedan decidir libremente autorizar el uso del software a terceros a través de licencias.

Cláusula novena. Subcontratación.

Las Partes no podrán ceder los derechos y obligaciones del presente contrato sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra Parte.

En particular EL DESARROLLADOR se compromete a comunicar AL CLIENTE por escrito, y de forma previa a la celebración de cualquier acuerdo de subcontratación, su intención de subcontratar a un tercero, para llevar a cabo el desarrollo del Software, precisando su identidad, el tipo de servicios y trabajos a realizar, las condiciones económicas y legales de la relación de subcontratación, para facilitar que EL CLIENTE pueda aprobar la subcontratación, sin que dicha autorización suponga la asunción de responsabilidad alguna por parte DEL CLIENTE o la aprobación del resultado de los servicios y trabajos que la parte subcontratista como parte del desarrollo del Software.

Igualmente, será responsabilidad DEL DESARROLLADOR comprobar que la parte subcontratista está autorizada para la prestación de los servicios o actividades objeto de subcontratación, así como regular por escrito la relación contractual con la misma, incorporando o anexando los acuerdos o contratos establecidos en el presente instrumento. Además, EL DESARROLLADOR se obliga a entregar al CLIENTE una copia del contrato en los 5 (cinco) días siguientes a su firma.

La parte subcontratista actuará en todo momento bajo la dirección y control DEL DESARROLLADOR, quien se obliga y responsabiliza de hacer cumplir todas las obligaciones asumidas en el presente contrato.

EL DESARROLLADOR responderá solidariamente de las obligaciones que asuma la parte subcontratista, incluyendo los daños y perjuicios que pudiese sufrir directa o indirectamente por la actuación de dicha parte subcontratista.

Cláusula décima. Entrega del software.

Una vez cumplido el plazo establecido se realizará la entrega del Software en favor DEL CLIENTE.

Si las Partes así lo acuerdan, se podrá aprobar la entrega parcial antes del vencimiento del plazo de entrega de partes o módulos del Software que puedan funcionar de forma autónoma.

EL CLIENTE podrá expresar las reservas o incidencias que estime oportunas cuando el Software no satisfaga sus expectativas, sin embargo, se compromete a la recepción del Software.

Cláusula decimoprimer. Período de prueba.

Las Partes acuerdan un período de prueba del Software con una duración de: 6 semanas, 5 días. Este plazo comenzará a contar desde el momento de entrega del Software en favor DEL CLIENTE.

Durante este período de prueba, EL CLIENTE llevará a cabo todas las pruebas que sean necesarias a fin de detectar todos los posibles errores o fallos técnicos del Software, así como de garantizar la correcta adaptación del Software a sus sistemas informáticos.

EL CLIENTE comunicará AL DESARROLLADOR todos los posibles fallos técnicos detectados a fin de permitir su arreglo.

Una vez solventados todos estos errores o fallos técnicos, o superado el plazo sin que EL CLIENTE manifieste la existencia de fallo alguno, se entenderá por aceptado el Software para todos los efectos.

Cláusula decimosegunda. Garantía.

Las Partes acuerdan su conformidad respecto a que el Software será entregado con una garantía vigente por un plazo de 100 cien días naturales, contados a partir de la entrega y aceptación del mismo.

Los términos de la garantía estarán apegados a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La garantía legal no será de aplicación en el caso de que EL CLIENTE incumpla su obligación de pago o decida terminar de forma anticipada este contrato por decisión voluntaria.

Cláusula decimotercera. Gastos.

EL DESARROLLADOR se hará cargo de todos los gastos derivados en relación con el diseño y codificación de Software. Así mismo, deberá hacerse cargo del pago de los medios e instrumentos necesarios para poder ejecutar el contrato correctamente, así como de todos los impuestos o tasas que se devenguen en relación con la creación del Software, quedando EL CLIENTE exento del pago de todos estos gastos.

Cláusula decimocuarta. Cláusula penal.

En caso de incumplimiento por cualquiera de las Partes de cualquier obligación prevista en este contrato que no contemple una sanción específica en su correspondiente estipulación, podrá aplicarse a la Parte

incumplidora una multa de \$12,345.67 (doce mil trescientos cuarenta y cinco pesos 67/100 en Moneda Nacional), sin perjuicio del ejercicio de la otra Parte de las acciones legales oportunas para exigir el cumplimiento de las obligaciones o prestaciones debidas.

Cláusula decimoquinta. Confidencialidad.

Toda información que suministren Las Partes, ya sea durante la fase precontractual, de negociación o durante la ejecución de los servicios contratados, será proporcionada en términos de estricta reserva y confidencialidad. Las Partes no podrán compartir ningún tipo de información a la que pudiese haber tenido acceso y adoptarán las mismas medidas de seguridad que adoptarán respecto a la información confidencial de su propiedad, evitando su pérdida, robo o sustracción.

Las Partes se comprometen, en su caso, a advertir sobre la existencia del deber de confidencialidad a sus empleados, asociados, y a toda persona a la cual se le facilite la información, haciéndose responsable del uso indebido que estos puedan hacer de la información relacionada con el contrato.

Asimismo, la Parte que recibe la información se compromete a poner en conocimiento de la otra Parte cualquier acción o incidente por parte de terceros que puedan atentar contra la confidencialidad de la información.

Las Partes se comprometen a que la utilización de la información solo estará dirigida a alcanzar los objetivos del contrato y no otros, y que solo estará en conocimiento de aquellas personas estrictamente necesarias para cumplir con dichos objetivos.

Las obligaciones de confidencialidad previstas en este contrato se aplicarán durante la vigencia del mismo.

Cláusula decimosexta. Protección de datos.

Las Partes de este contrato conocen y se obligan a cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales. De esta forma, las Partes son conscientes de que mediante la firma de este contrato los datos personales recogidos en el presente contrato, así como aquellos que se pudiesen recoger en el futuro para poder dar cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrán ser incorporados por la otra Parte a sus registros con el fin de ejecutar correctamente la relación contractual y, eventualmente, para una gestión administrativa y/o comercial.

En todo caso, las Partes se comprometen a que estos datos personales no serán compartidos con terceros, aunque, llegado el caso en que se requiera compartir dichos datos personales, se compromete siempre y de forma previa, a solicitar el consentimiento expreso, informado, e inequívoco de la Parte que es titular de dichos datos de carácter personal, indicando la finalidad para la que serán compartidos los datos.

De esta Estipulación no resulta ninguna limitación o restricción para las Partes en cuanto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.

Cláusula decimoséptima. Elevación a público del contrato.

Cualquiera de las Partes podrá solicitar la elevación a público del presente contrato.

En ese caso, las Partes elegirán por mutuo acuerdo el Notario o Notaria Público ante el cual se otorgará la escritura pública. La parte solicitante se hará cargo de los correspondientes gastos notariales.

Cláusula decimoctava. Fuerza mayor.

El retraso en el cumplimiento de cualquier obligación de las Partes no será considerado una omisión o un incumplimiento del contrato en el caso de que tenga su origen en causas imprevisibles o inevitables (en adelante "Fuerza Mayor"), siempre que se hayan informado debidamente a la otra Parte sobre esta situación.

Cláusula decimonovena. Integridad del contrato

Las Partes reconocen que este contrato y todos sus documentos Anexos y/o adjuntados así como aquellos que sean adjuntados en el futuro, forman parte integrante del mismo a todos los efectos, y por tanto son totalmente vinculantes para las Partes.

El presente contrato sustituye y reemplaza a todos los restantes acuerdos o pactos, escritos o verbales, entre las Partes previos a la suscripción de este contrato en relación con el mismo objeto, los cuales dejan de tener la vigencia y efectividad desde la firma del presente contrato.

Si alguna de las Partes de este contrato deviene en ineficaz o fuese anulada, o incluso nula de pleno derecho, se tendrán por no puestas, manteniendo el resto del contrato su obligatoriedad. Llegado este caso, las Partes se comprometen a negociar de buena fe un nuevo texto para aquellas cláusulas o partes del contrato afectadas.

Cláusula vigésima. Modificaciones del contrato

El presente contrato sólo puede ser modificado mediante convenio escrito firmado por las Partes contratantes.

Cláusula vigesimoprimera. Comunicación entre las partes.

Todo aviso, notificación, requerimiento o comunicación entre Las Partes respecto al objeto del presente contrato deberá realizarse por escrito en el domicilio señalado por cada una de ellas.

En caso de que alguna de Las Partes cambie su domicilio deberá comunicarlo a la otra, a más tardar cinco días antes de que tenga lugar el cambio de residencia, de lo contrario las notificaciones hechas al anterior domicilio surtirán todos sus efectos. Así mismo, deberá de indemnizar a la otra por los gastos extraordinarios que se lleguen a realizar con motivo de los incumplimientos de las obligaciones de éste contrato generados a partir de la falta de comunicación.

No obstante lo anterior, y siempre y cuando sea posible garantizar la autenticidad del emisor, del destinatario, y del contenido del mensaje, y con el objetivo de mantener una comunicación eficaz entre Las Partes, se facilitan las siguientes direcciones de correo electrónico:

DEL CLIENTE:

martha_c@ipn.mx

DEL DESARROLLADOR:

Digital_Amoxtin@123.com

Cláusula vigesimosegunda. Ampliación del contrato.

Si al término de la vigencia del contrato EL CLIENTE requiere de los servicios DEL DESARROLLADOR para modificar, o actualizar el Software, se pactará la celebración de un nuevo contrato con las formalidades correspondientes.

Cláusula vigesimotercera. Solución de conflictos y jurisdicción.

Las Partes acuerdan que en caso de presentarse diferencias o disputas por virtud de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, tratarán razonablemente de resolverlas en forma amistosa, a través de un proceso de meditación y/o conciliación que será voluntario y tendrá un carácter previo a cualquier otro. De continuar la controversia. Las Partes se someten voluntaria y expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales que conforme a derecho deban conocer el asunto en razón de lugar en el que es firmado el acuerdo, con renuncia a su propio fuero en caso que este les aplique y sea procedente por razón de domicilio, vecindad, o por cualquier otra naturaleza.

Cláusula vigesimocuarta. Encabezados

Los encabezados de las cláusulas utilizados en el presente contrato son meramente demostrativos, sirven para guiar sobre el contenido de las mismas. Bajo ninguna circunstancia se tomarán dichos encabezados como un texto explicativo, y mucho menos limitativo.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las Partes del contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas del mismo, lo firman de común acuerdo en la Ciudad de México a **20 de diciembre de 2021.**



Martha Cordero



Alan Francisco Cruz Chavez



Mauricio Taboada Sanchez



Angela Alcantar Morales